PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Documento 1

Tipo documento:
PETIÇÃO INICIAL
Evento:
DISTRIBUÍDO POR SORTEIO
Data:
01/04/2024 11:08:52
Usuário:
SC026015 - RAFAEL MAYER DA SILVA
Processo:
5007874-66.2024.8.24.0033
Sequência Evento:
1

MAYER | ALBANEZ
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
OAB/SC 2097

(47) 3842-1050
Http://www.mayeradvogados.adv.br
Avenida Marcos Konder, 1207, 62, Centro, Itajaí, SC.

AO JUÍZO DE DIREITO DA __ VARA DA COMARCA DE ITAJAÍ/SC

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR/PRODUTOR POR VÍCIO DO PRODUTO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO POR OUTRO DE MESMO MODELO. TUTELA DE EVIDÊNCIA

- ✓ ***Compra e Primeiros Problemas:***

31/03/2023: *Comprado Jeep Commander Overland T270 por R$275.000,00.*
07/04/2023: *Retirada do veículo com porta do porta-malas torta (consertada após 1 semana).*

- ✓ ***Problemas Recorrentes:***

26/06/2023: *Banco de couro descosturado e porta do porta-malas com defeito no sistema de abertura automática (consertados em 10/07/2023).*
20/09/2023: *Revisão sem problemas detectados.*
16/11/2023: *Veículo na concessionária para conserto da porta do porta-malas.*
22/11/2023: *Sensor da porta do porta-malas trocado, mas peça com defeito.*
23/11/2023: *Veículo devolvido com porta amassada pela concessionária.*

- ✓ ***Falta de Bateria e Despesas Extras:***

05/01/2024: *Bateria do veículo descarregada, guincho da concessionária não conseguiu levar o carro.*
10/01/2024: *Bateria recarregada por um mecânico (R$50,00).*
12/01/2024: *Veículo na concessionária para troca da peça da porta e da bateria.*
10/01/2024: *Nova descarga da bateria, carro rebocado após 48h de espera.*
Despesas extras: *R$2.500,00 com diárias em Itapema por causa da demora da concessionária.*

- ✓ ***Problema na Porta Causa Descarga da Bateria:***

- ***12/01/2024:*** *Sensor defeituoso da porta do porta-malas consumia energia mesmo com o veículo desligado.*
- ***26/01/2024:*** *Veículo devolvido, mas problema não solucionado definitivamente.*

  - ***Fatores Relevantes:***

- *Comprador de idade avançada e com cirurgia na coluna, dificultando o fechamento manual da porta.*
- *Veículo de modelo inferior fornecido como carro reserva.*

MAYER | ALBANEZ
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
OAB/SC 2097

(47) 3842-1050
Http://www.mayeradvogados.adv.br
Avenida Marcos Konder, 1207, 62, Centro, Itajaí, SC.

JOÃO QUEMPER FILHO, brasileiro, empresário, portador do RG n. 664320 SSP/SC, inscrito no CPF n. 312.443.359-91, residente e domiciliado na Rua São Cristóvão n. 1097, Bairro Cordeiros, na cidade de Itajaí/SC, CEP 88310-161, telefone (47) 3842-1050, e-mail joãoguemper@gmail.com, vem, por meio de seu procurador, propor a presente AÇÃO DE CONHECIMENTO, em face de

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ n. 16.701.716/0001-56, com sede na Av. Contorno n. 3455, Bairro Paulo Camilo, na cidade de Betim/MG, CEP 32.669-900, telefones (31) 2123-3917/ (31) 2123-3502, e-mail contatocadastro@stellantis.com, e,

DVA AUTOMOVEIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ n. 00.143.758/0004-21, com sede na Av. Osvaldo Reis, n. 2693, Bairro Fazendinha, na cidade de Itajaí/SC, CEP 88.306-001, telefone (47) 33445588, e-mail leonardo.costa@grupodva.com.br, pelos fatos e fundamento a seguir expostos:

I. SITUAÇÃO FÁTICA:

Na data de 31/03/2023 o autor efetuou a compra do veículo JEEP Commander Overland T270, Placas: RYF8J51, chassis 988671171PKN36467, ano2023/modelo2023, avaliado em R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais). Desde logo da compra o autor começou a notar problemas, isto porque ao chegar na concessionária constatou que a porta do porta-malas estava TORTA. Na oportunidade, informou aos responsáveis e precisou aguardar mais uma semana para que a irregularidade fosse reparada.

Após 2 (dois) meses de uso, acreditando que conseguiria usufruir do novo bem da maneira esperada, o autor teve suas expectativas frustradas, pois o veículo começou a apresentar problemas elétricos e estéticos. Em 26/06/2023 os bancos de couro do seu veículo começaram a descosturar, bem como o autor constatou que a porta do porta-malas estava apresentando um defeito no sistema de abertura automática, onde era necessário força humana para abrir e fechar a porta, descumprindo totalmente o diferencial do modelo do veículo.

Na oportunidade a concessionária foi acionada para efetuar a troca e fazer um balanceamento na porta com defeito. Em 10/07/2023 foram trocados os estofamentos, bem como feito o balanceamento da porta, tendo o autor voltado a utilizar o veículo normalmente.

Em 20/09/2023 houve a revisão do veículo, não sendo repassado ao autor qualquer divergência no bem. Após a revisão, a porta defeituosa do veículo voltou a apresentar defeito no sensor, onde na data de 16/11/2023 o veículo foi novamente encaminhado à concessionária para solucionar o problema.

MAYER ALBANEZ
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
OAB/SC 2097

(47) 3842-1050
Http://www.mayeradvogados.adv.br
Avenida Marcos Konder, 1207, 62, Centro, Itajaí, SC.

Na data de 22/11/2023 ao autor foi informado que era necessário efetuar a troca do sensor de abertura da porta do porta-malas pois estava com defeito, porém, por não haver a peça em loja, deveria aguardar em torno de 3 (três) meses para conseguirem trocar. Sem outra opção, o autor permaneceu com a porta do porta-malas danificada e aguardando o período informado. Destaca-se ainda ao fato de que quando houve de buscar seu veículo na concessionária, constatou que a porta havia sido amassada.

Tal comportamento é de total descaso perante o cliente, que além confiar na compra de um bem NOVO, livre de qualquer vício, acreditou que seu veículo estaria sob cuidado nas dependências da concessionária. O que nitidamente não ocorreu!

Em 13/12/2023 a concessionária informou ao autor por meio de mensagens que havia a previsão da peça de troca chegar em 28/12/2023 e que entraria em contato para informar, entretanto até o dia 07/01/2024 o autor não teve confirmação sobre a chegada da referida peça, tampouco qualquer retorno da concessionária.

NOVAMENTE desapontado e frustrado teve de suportar o descaso da concessionária.

No período de recesso entre Natal e ano novo, o autor aproveitou seus breves dias de descanso para viajar com sua esposa para a cidade de Itapema, mas após alguns dias de viagem o veículo defeituoso voltou a lhe causar mais aborrecimentos, isto porque a bateria do automóvel ficou totalmente descarregada, sem nenhum motivo aparente.

Preocupado e com seu descanso frustrado, solicitou à concessionária um guincho para levar o veículo e descobrir o que ocorreu.

MAYER | ALBANEZ
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
OAB/SC 2097

(47) 3842-1050
Http://www.mayeradvogados.adv.br
Avenida Marcos Konder, 1207, 62, Centro, Itajaí, SC.

Cabe ressaltar que o guincho encaminhado pela concessionária não havia conhecimento nenhum sobre o veículo, vez que ao estar sem bateria todo o sistema de direção trava e por esse motivo não conseguiram retirar o automóvel do local.

Após a saída do guincho sem levar o veículo, o autor pediu para um mecânico da região recarregar a referida bateria, pagando-lhe pelo serviço a quantia de R$50,00 (cinquenta reais) em espécie. Com a bateria já recarregada, o autor se deslocou até a concessionária onde foi informado que não havia nenhum problema e que poderia andar normalmente. Assim, retornou para a cidade de Itapema.

No dia marcado para voltar para casa a bateria NOVAMENTE descarregou sem motivo evidente! Indignado, mais uma vez solicitou um guincho à concessionária e precisou aguardar 48h para o veículo ser recolhido.

Em decorrência da falta de bateria do veículo e a demora para solucionar o problema, o autor foi obrigado a estender suas diárias no local em que estava e precisou arcar com diárias além do programado. Tendo um desembolso de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) -destaca-se que tratativa das diárias se deu entre a filha do autor e a proprietária do imóvel, onde junta-se ao processo as conversas trocadas e o comprovante de pagamento realizado no dia 06/01/2024 em nome do autor-.

Em 12/01/2024 o veículo deu entrada na concessionária para nova inspeção, onde constatou-se que o sensor defeituoso do porta-malas foi o causador do descarregamento da bateria, pois, enquanto o veículo estava desligado a peça continuava consumindo energia.

Passado algumas semanas, em 26/01/2024 o veículo foi devolvido e até o presente momento não foi possível constar se o problema efetivamente foi solucionado.

Ressalta-se que desde a compra do bem, o autor por diversas vezes precisou levar o veículo na concessionária e apenas no período de 15/01/2024 até 26/01/2024, lhe foi concedido outro para circular enquanto o seu estava na concessionária, ademais o veículo fornecido era de mesma marca, entretanto de modelo inferior ao adquirido.

MAYER | ALBANEZ
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
OAB/SC 2097

(47) 3842-1050
Http://www.mayeradvogados.adv.br
Avenida Marcos Konder, 1207, 62, Centro, Itajaí, SC.

31/03/2023
Aquisição do veículo

07/04/2023
Retirada efetiva do veículo da concessionária.

26/06/2023
Banco do veículo descosturado.

10/07/2023
Troca do estofamento do banco do veículo e balanceamento da porta.

20/09/2023
Revisão.

16/11/2023
Veículo deixado na concessionária para conserto na regulagem da porta do porta-malas.

22/11/2023
Diagnóstico do problema da porta do porta-malas e devolução do veículo ainda com vício. *Constatação do veículo amassado!*

23/11/2023
Conserto da porta amassada pela concessionária.

28/12/2023
Data prevista para a chegada da peça danificada. Não havendo confirmação da concessionária a respeito do assunto.

05/01/2024
Falta de bateria no veículo, solicitado guincho para encaminhar à concessionária, inexitoso.

10/01/2024
Comunicado novamente a respeito da falta de bateria e solicitado guincho. Despesas extras em virtude da demora da concessionária em buscar o veículo.

12/01/2024
Veículo deu entrada na concessionária para troca da peça defeituosa do porta-malas e bateria.

26/01/2024
Devolução do veículo supostamente consertado.

Se monstra pertinente mencionar ainda que o autor, além de estar com uma idade já elevada, passou por uma cirurgia na coluna e não pode fazer grandes esforços, quanto mais para fechar uma porta com peso considerável como a do automóvel adquirido, sendo o fechamento automático um dos motivos da compra, porém enfrentou grandes dificuldades em decorrência do defeito.

II. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Se tratando de aquisição de produto cujo destinatário final é o autor, há inequívoca relação de consumo entre as partes, conforme os arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

No presente caso, deve-se aplicar os princípios e normas pertencentes ao Código de Defesa do Consumidor, entre eles a inversão do ônus da prova, conforme art. 6º, inc.

MAYER ALBANEZ
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
OAB/SC 2097

(47) 3842-1050
Http://www.mayeradvogados.adv.br
Avenida Marcos Konder, 1207, 62, Centro, Itajaí, SC.

VIII do Código de Defesa do Consumidor. De acordo ainda com entendimento jurisprudencial:

> *APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA.* ***AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. INÚMERAS IDAS À CONCESSIONÁRIA SEM A RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. VÍCIO OCULTO DETECTADO****. LAUDO PERICIAL CONVERGENTE. FATO DO PRODUTO DECORRENTE DO VÍCIO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM NÃO VERIFICADA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. DECADÊNCIA AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO COMERCIANTE. NÃO VERIFICADA. VÍCIO COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR QUE SE PRESUME DIANTE DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA.* ***APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.*** *QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO IMPERIOSA. EXEGESE DO ARTIGO 18, § 1º, I, DO CDC. MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. VALOR JUSTO A REMUNERAR O CAUSÍDICO DO AUTOR. JUROS DE MORA. CÔMPUTO DA DATA DO EVENTO DANOSO. EXEGESE DA SÚMULA 54 DO STJ. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. "Não é correto atribuir-se ao comerciante individual, personalidade jurídica diferente daquela que se reconhece a pessoa física." (Resp n. 102.539/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU de 01.09.97) A ré Kolina é responsável solidária com base no artigo 14, do CDC, o qual menciona que "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".* ***"A compra de um veículo novo representa, para muitos, a conquista do tão almejado bem da vida. Por essa mesma razão, incute, no adquirente, a ideia de segurança, tranquilidade, durabilidade e conforto****. O incessante surgimento de defeitos nos mais variados âmbitos do produto adquirido frustra drasticamente as expectativas cultivadas, ensejando abalo passível de indenização" (TJSC, Apelação Cível n. 2009.008597-1, de Blumenau, rel. Des. Ronei Danielli , j. 19-04-2012). (TJSC, Apelação Cível n. 2011.051384-8, de São José, rel. Des. Jaime Luiz Vicari , j. 22-11-2012) (TJSC, Apelação Cível n. 2013.020468-4, de Criciúma, rel. Saul Steil, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 14-05-2013). – Grifo nosso*

Assim, em decorrência da hipossuficiência e vulnerabilidade técnica do autor, denota-se a necessidade da aplicação da inversão do ônus da prova, cabendo aos réus a demonstração de todas as provas referentes aos pedidos constantes na exordial.

MAYER | ALBANEZ
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
OAB/SC 2097

(47) 3842-1050
Http://www.mayeradvogados.adv.br
Avenida Marcos Konder, 1207, 62, Centro, Itajaí, SC.

II.1 PRAZO DECADENCIAL

Em se tratando de vício de produto, o Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 26, inc. II e parágrafos seguintes, determina o prazo em que o consumidor possui para ajuizar uma demanda.

No presente caso, e de acordo com o dispositivo, não restam dúvidas que o bem se trata de um produto durável.

Ocorre que o veículo e a bateria se encontram ainda no período de garantia pelos fornecedores, sendo de 3 (três) anos para o automóvel e de 24 (vinte quatro) meses para a bateria.

> *APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BEM MÓVEL DEFEITUOSO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSO DA FORNECEDORA. ALEGADA DECADÊNCIA DO DIREITO DA AUTORA. INSUBSISTÊNCIA.* ***VÍCIO OCULTO CONSTATADO. PRODUTO DURÁVEL. PRAZO DECADENCIAL DE 90 (NOVENTA) DIAS, A PARTIR DA CONSTATAÇÃO DO VÍCIO. FLUÊNCIA QUE SE INICIA APÓS ESCOADO O PRAZO DA GARANTIA CONTRATUAL, AJUSTADA ENTRE AS PARTES. EXEGESE DOS ARTIGOS 26, II, E 50, DO CDC. LAPSO TEMPORAL NÃO CONSUMADO****. TESE ARREDADA. "Diferentemente do que ocorre com a garantia legal contra vícios de adequação, cujos prazos de reclamação estão contidos no art. 26 do CDC, a lei não estabelece prazo de reclamação para a garantia contratual. Nessas condições, uma interpretação teleológica e sistemática do CDC permite integrar analogicamente a regra relativa à garantia contratual, estendendo-lhe os prazos de reclamação atinentes à garantia legal, ou seja, a partir do término da garantia contratual, o consumidor terá 30 (bens não duráveis) ou 90 (bens duráveis) dias para reclamar por vícios de adequação surgidos no decorrer do período desta garantia" (STJ, REsp n. 967.623, rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 16-4-2009). (TJSC, Apelação Cível n. 0001180-76.2013.8.24.0026, de Guaramirim, rel. André Carvalho, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 05-11-2018). – Grifo nosso*

Assim, visto que a compra do veículo se deu em abril de 2023 e tendo o autor até 90 dias após o término da vigência das garantias oferecidas pelo fornecedor para reclamar de possíveis vícios, não há de se falar em decadência do direito do autor.

MAYER | ALBANEZ
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
OAB/SC 2097

(47) 3842-1050
Http://www.mayeradvogados.adv.br
Avenida Marcos Konder, 1207, 62, Centro, Itajaí, SC.

II.2 VÍCIO DO PRODUTO – SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO DE MESMA ESPÉCIE EM PERFEITAS CONDIÇÕES

Com base em todo o alegado, as rés tinham o dever de garantir a funcionalidade do veículo adquirido pelo autor, além de um período específico para sanar os vícios descobertos, o que não se cumpriu!

O prazo de 30 dias disposto no §1º do art. 18 do CDC fora claramente extrapolado, vez que o autor teve que aguardar durante 4 perturbadores meses para o problema ser SUPOSTAMENTE sanado.

Além disso, o autor é hipossuficiente com relação a questão técnica dos vícios que o veículo apresenta e, se tratando de bem novo com dever de circular normalmente, de criar prazer ao seu adquirente e não apreensão, requer-se a substituição por um veículo NOVO, zero quilômetro, de mesma espécie e modelo, não estando presentes quaisquer avarias e estando em perfeitas condições de uso, conforme o direito do autor presente inc. I do §1º no art. 18 do CDC.

> *APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO DO PRODUTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECURSOS DA CONCESSIONÁRIA, DA FABRICANTE E DO AUTOR. INSURGÊNCIA DAS RÉS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO A ENSEJAR O DEVER DE INDENIZAR. DEFEITO DE FABRICAÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL CONSTATANDO QUE O VICIO NÃO FOI SANADO.* ***DESRESPEITO AO PRAZO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. FACULDADE DO CONSUMIDOR.*** *- **"Havendo vício oculto em determinado bem adquirido ou serviço fornecido, o primeiro passo para o consumidor é o pleito de reparação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, consoante prescreve o § 1º do art. 18 da Lei nº 8.078/90. Não sendo o defeito sanado, poderá o consumidor exigir, de forma alternativa, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso** (I); a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos (II); ou, por fim, o abatimento proporcional do preço (III)." (TJSC, AC n. 2015.087526-9, rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, j. em 22.3.2016). – Grifo nosso*

Assim, a referida substituição do veículo é medida legítima a ser aplicada.

Imperioso ressaltar que os prazos legais NÃO foram respeitados pelas rés, na medida que decorrido o prazo de 30 dias para sanar o defeito isso ocorreu. É prerrogativa do consumidor (autor) exigir a conduta decorrido tal prazo.

MAYER | ALBANEZ
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
OAB/SC 2097

(47) 3842-1050
Http://www.mayeradvogados.adv.br
Avenida Marcos Konder, 1207, 62, Centro, Itajaí, SC.

II.4 DANO MORAL E MATERIAL:

Diante de todo o exposto, reconhecido o vício na peça da porta do porta-malas, o autor faz jus ao recebimento de danos morais, pois os transtornos que enfrentou ultrapassam o mero dissabor!

No presente caso, os danos morais são devidos não apenas pelo defeito do produto em si, mas principalmente pelo descaso que as rés tiveram em resolver o problema. Além das incansáveis idas à concessionária, em datas inclusive marcadas por ela mesma, o autor teve de ver seu veículo novo amassado e completamente descuidado.

A falta de interesse em resolver o vício no prazo de 30 (trinta) dias, conforme o art. 18 do CDC, demonstra o desprezo ao acolhimento da pretensão do autor em utilizar de forma segura e satisfatória um bem adquirido com muito esforço e trabalho!

A ausência de responsabilidade com a solução do problema, causando aflição, aborrecimentos e frustrações, até mesmo em período de descanso com a família, demonstram o desmazelo das rés perante o autor.

Pode-se constatar que o ato ilícito das rés ficou caracterizado pela frustração de adquirir um veículo zero quilômetro e, ser impedido de usufruir plenamente do bem devido as constantes idas à concessionária sem uma solução efetiva do problema, bem como do período em que precisou ficar sem seu veículo e não lhe fora prestada a devida assistência.

> ***VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO QUE DEVE SER FONTE DE FELICIDADE E SATISFAÇÃO, E NÃO DE INCÔMODOS E TRANSTORNOS. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO****. (Apelação Cível n. 2012.007920-8, de Tubarão, rel. Des. Jorge Luis Costa Beber, j. 21.11.2013). – Grifo nosso*

Verifica-se que a situação apresentada não pode ser caracterizada como mero dissabor, pois, demonstra-se o intenso abalo moral e psíquico suportado pelo autor, além de físico, vez que ficou impossibilitado de fazer esforços após sua cirurgia e durante 4 meses precisou abrir o porta-malas de forma manual.

Tal situação extrapolou o razoável, tanto pela demora da possível resolução do problema, quanto pelo desleixo das rés ao danificarem o veículo, ocasionando assim abalo moral significativo e capaz de ensejar o dever de reparação.

> *APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO NOVO. VÍCIO OCULTO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA E DA MONTADORA DEMANDADAS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. NÃO ACOLHIMENTO.* ***VEÍCULO AUTOMOTOR QUE APRESENTOU INÚMEROS DEFEITOS DESDE A COMPRA, NÃO SOLUCIONADOS NO PRAZO DE 30 DIAS. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE À***

MAYER | ALBANEZ
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
OAB/SC 2097

(47) 3842-1050
Http://www.mayeradvogados.adv.br
Avenida Marcos Konder, 1207, 62, Centro, Itajaí, SC.

> ***FABRICANTE E À CONCESSIONÁRIA DO AUTOMÓVEL. RESSARCIMENTO DA QUANTIA PAGA NA ÉPOCA DA AQUISIÇÃO COM A CONSEQUENTE DEVOLUÇÃO DO BEM. EXEGESE DO INCISO II DO § 1º DO ARTIGO 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. CABIMENTO. FRUSTRAÇÃO DO ADQUIRENTE MOTIVADA PELA IMPOSSIBILIDADE DE PLENA FRUIÇÃO DO BEM DESDE A SUA COMPRA EM RAZÃO DE RECORRENTES DEFEITOS NÃO SOLUCIONADOS PELAS RÉS. ABALO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO****. QUANTUM ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM O BINÔMIO RAZOABILIDADE E POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM O VALOR FIXADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJSC, Apelação Cível n. 0001855-95.2011.8.24.0030, de Imbituba, rel. Jairo Fernandes Gonçalves, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 15-10-2019).*

Por todo o exposto, resta nítido que o autor suportou grandes prejuízos, devendo as rés indenizarem os abalos morais sofridos por este durante o período de imensa frustração. Prevalecendo-se ainda quanto ao princípio da proteção e da confiança do consumidor, o qual protege as expectativas criadas pelo autor em relação as atividades dos fornecedores.

Assim, uma vez que existente o vício da porta do porta-malas, bem como comprovado os problemas da concessionária ao amassar a porta lateral do veículo e a falta de bateria durante uma viagem em família, o autor faz jus ao recebimento de indenização por danos morais, pois os transtornos que enfrentou ultrapassam o mero aborrecimento, sendo medida legítima.

Ademais, além de todo o abalo moral que o autor sofreu durante os 10 meses após a compra do veículo, este também sofreu danos na esfera patrimonial, pois precisou arcar com serviço mecânico, bem como estender sua estadia em uma casa alugada por não conseguir remover o veículo do pátio.

De acordo com o já mencionado no presente exordial, o autor estava em uma viagem com sua esposa na cidade de Itapema, onde, após determinado dia a bateria descarregou repentinamente.

Em decorrência da trava de segurança, o guincho enviado para fazer a remoção do veículo não logrou êxito, tendo o autor que arcar com o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) para um mecânico recarregar a bateria e conseguir se deslocar até a concessionária.

Após informar que não havia problemas com o automóvel, o autor voltou para sua viagem, onde no dia em que precisou retornar para casa foi surpreendido novamente por falta de bateria.

MAYER | ALBANEZ
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
OAB/SC 2097

(47) 3842-1050
Http://www.mayeradvogados.adv.br
Avenida Marcos Konder, 1207, 62, Centro, Itajaí, SC.

Em decorrência da espera para o guincho chegar ao locar e remover o veículo, o autor precisou dispor de mais 3 diárias no referido local, tendo que desembolsar uma quantia de aproximadamente R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Assim, denota-se a necessidade das rés em reembolsarem o autor na quantia de R$2.550,00 (dois mil e quinhentos e cinquenta reais), vez que foram oriundas de um problema causado e não solucionado por estas.

III. TUTELA DE EVIDÊNCIA:

O art. 311 do CPC prescreve:

> **Art. 311.** A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:
>
> **I** - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;
>
> **II** - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;
>
> **III** - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;
>
> **IV** - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.
>
> **Parágrafo único**. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.

Como já fundamentado alhures, O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 18, § 1º, é claro ao determinar que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, **pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso**. Importante destacar que, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em casos similares ao do Autor, o prazo de 30 dias para reparo do vício é improrrogável, sob pena de violação ao princípio da eficiência e da razoabilidade, uma vez que submeter o consumidor a um prazo além do estipulado em lei seria inadmissível (REsp 1742127/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018).

MAYER | ALBANEZ
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
OAB/SC 2097

(47) 3842-1050
Http://www.mayeradvogados.adv.br
Avenida Marcos Konder, 1207, 62, Centro, Itajaí, SC.

Nesse sentido, existe o entendimento de que o consumidor não pode ser compelido a aceitar a reparação do produto, uma vez que tal medida não resguarda de forma efetiva os seus direitos, podendo, em conformidade com a legislação vigente, optar pela substituição do bem (Apelação Cível nº 70069576406, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 26/09/2016).

Requer o autor a concessão de tutela de evidência, conforme previsão do art. 311, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar que a Ré substitua imediatamente o veículo defeituoso por outro, da mesma marca e modelo, em perfeitas condições de uso, ou, não sendo possível, a devolução do valor pago, devidamente corrigido;

IV. PEDIDOS

Diante todo o exposto, requer o autor a citação dos réus nos endereços declinados alhures, estabelecendo-se assim o devido processo legal; que sejam produzidas as provas úteis e necessárias a apuração dos fatos, requerendo o autor a inversão do ônus da prova conforme fundamentação para ao final, ser-lhe concedidos os seguintes pedidos:

a) A confirmação da tutela e a substituição do produto nos termos do art. 18, par. 1, I do CDC;

b) A condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como a reparação por danos materiais na monta de R$ 2.450,00 (dois mil, quatrocentos e cinquenta reais);

c) E sejam os réus condenados ao pagamento das custas e honorários de sucumbência;

Dá-se a causa o valor de R$ 287.450,00 (duzentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta reais)

Rafael Mayer, Adv
OAB SC 26015
OAB SP 400358

Ana Karoline Ferretto Gardini
OAB/SC 67.922

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Documento 1

Tipo documento:
PETIÇÃO
Evento:
PETIÇÃO
Data:
26/08/2024 11:05:17
Usuário:
SC036301A - FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
Processo:
5007874-66.2024.8.24.0033
Sequência Evento:
27

SETTE CÂMARA, CORRÊA E BASTOS
ADVOGADOS ASSOCIADOS

AO DOUTO JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITAJAÍ/SC

PROCESSO Nº. 5007874-66.2024.8.24.0033

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA., sociedade empresária, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 16.701.716/0001-56, com sede na Av. Contorno, n.º 3455, Bairro Paulo Camilo, CEP 32669-900, Betim -MG, nos autos da *AÇÃO INDENIZATÓRIA*, de número em epígrafe, movida por **JOAO GUEMPER FILHO,** também devidamente qualificado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por seus procuradores, apresentar a presente **CONTESTAÇÃO** pelos fatos e fundamentos a seguir aduzidos:

I. DA TEMPESTIVIDADE

Dispõe o 335, caput e inciso III c/c art. 231 inciso III, ambos do CPC, que o prazo para contestar é de quinze dias a partir da data da juntada da citação.

Tal ato processual se deu em 12/08/2024, obtendo-se como prazo final a data de 30/08/2024.

Assim, mostra-se a presente contestação tempestiva.

II. DA SÍNTESE FÁTICA NARRADA PELA PARTE AUTORA

Trata-se de ação de obrigação de fazer – substituição do produto, com indenização por danos morais e materiais. Para tanto, alega a parte autora em síntese, ser proprietário de um veículo JEEP Comander.

Narra que o veículo teria apresentado inconvenientes elétricos.

Aduziu que os supostos vícios persistem.

Por fim, requereu indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, danos materiais no valor de R$2.450,00 e a substituição do veículo.

Todavia, não merecem prosperar as alegações da parte autora pelos fatos e fundamentos a seguir elencados.

III. PRELIMINARMENTE

III.1 DA IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

A inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor é caracterizada como uma facilitação da proteção dos direitos do consumidor e está prevista no artigo 6º, inciso VIII. Já no Código de Processo Civil, a regra geral sobre distribuição do ônus da prova em processos judiciais é aquela inserida no artigo 373, incisos I e II.

> Art. 373. O ônus da prova incumbe:
> I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
> II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
>
> Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
> VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Desse modo, pode-se dizer que a principal diferença entre o instituto nas legislações supracitadas é de que, enquanto no CPC ocorre de forma estática, cabendo ao titular do direito provar o fato constitutivo de seu direito, no CDC a inversão do ônus da prova ocorre de forma dinâmica, desde que o consumidor cumpra aos requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico.

Noutras palavras, não se trata de uma hipótese absoluta e não pode ser aplicada pelos órgãos jurisdicionais como se fosse uma regra geral, devendo ser deferida após minuciosa apreciação das circunstâncias fáticas da relação entre o consumidor e o fornecedor.

A respeito da matéria, Humberto Theodoro Júnior ensina que:

> Para as demandas intentadas no âmbito das relações de consumo existe regra especial que autoriza, em certos casos, a inversão do ônus da prova, transferindo-o do autor (consumidor) para o réu (fornecedor) (art. 6º, VIII, do CPC). Não se pode, todavia, entender que o consumidor tenha sido totalmente liberado do encargo de provar o fato constitutivo do seu direito, nem que a inversão especial do CDC ocorra sempre, e de maneira automática, nas ações de consumo. Em primeiro lugar, a lei tutelar do consumidor condiciona a inversão a determinados requisitos (verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor), que haverão de ser aferidos pelo juiz para a concessão do excepcional benefício legal. Em segundo lugar, não se pode cogitar de verossimilhança de um fato ou da hipossuficiência da parte para prová-lo sem que haja um suporte probatório mínimo sobre o qual o juiz possa deliberar para definir o cabimento, ou não, da inversão do ônus da prova.

Evidencia-se que o legislador reconheceu a vulnerabilidade do consumidor, tanto na relação contratual, quanto na processual. No entanto, a inversão do ônus probatório não é absoluta e automática, porquanto está condicionada aos requisitos da verossimilhança das alegações do consumidor ou da hipossuficiência técnica.

Nesse sentido, a jurisprudência confirma:

> EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - REQUERIMENTO GENÉRICO - IMPOSSIBILIDADE. A inversão do ônus da prova não é uma faculdade do julgador, mas um direito básico do consumidor, previsto no art. 6º, VIII, do CDC, quando configurada a verossimilhança de suas alegações ou a sua hipossuficiência. A inversão do ônus da prova deve ser aplicada diante do requerimento de produção de uma prova específica, e não indistintamente a todos os fatos controversos, pois o consumidor possui o ônus de produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. (TJ-MG - AI: 14313542120238130000, Relator: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 06/09/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/09/2023)
>
> EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. - A inversão do ônus da prova exige a presença dos pressupostos previstos no artigo 6º, VIII, do CDC, a saber, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor - Na hipótese em que não concretizada a hipossuficiência técnica e tampouco constatada onerosidade excessiva na produção da prova mostra-se descabida a inversão do ônus da prova - No caso dos autos, não restaram demonstrados os requisitos da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor, razão pela qual não há que se falar em inversão do ônus da prova - Recurso não provido. (Des. Rui de Almeida Magalhães) (TJ-MG -

> AI: 06342714620238130000, Relator: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 16/08/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2023)

A hipossuficiência no âmbito processual consiste na situação de fato, na qual o consumidor não tem condições de produzir uma determinada prova, sendo certo que se observa a capacidade do fornecedor de produzir essa mesma prova.

Inexiste, entretanto, dificuldade técnica de que a parte autora produza tais provas, tendo em vista que não se encontra em posse exclusiva da montadora os meios probatórios que demonstrem a ocorrência inequívoca do fato litigioso e os alegados danos.

Noutro giro, sobre a verossimilhança das alegações, como sabido, é uma prova de primeira aparência, normalmente determinada por eventos corriqueiros e que dão crédito à versão do consumidor, a qual também não restou demonstrada, de plano.

Portanto, não há, nos autos, elementos que autorizem ou justifiquem a necessidade de inversão do ônus da prova, tratando-se apenas de mero subterfúgio para impor ao réu o dever de provar fatos que sequer existiram, como ocorre no caso em tela.

III.2 DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO – AUSÊNCIA CRLV

O Código de Processo Civil prevê em seu art. 320, *in verbis:*

> Art. 320. A petição inicial será instruída com os **documentos indispensáveis** à propositura da ação.

Desse modo, de maneira geral, esses documentos são aqueles que dizem respeito à demonstração das condições para o exercício do direito de ação e dos pressupostos processuais.

Em se tratando de ação que tem como objeto principal a rescisão do contrato de compra e venda de veículo, entende-se como documento indispensável aquele em que o autor se baseia para fundamentar a pretensão, são aqueles que comprovam a ocorrência da causa de pedir.

Em outras palavras, na presente demanda, é indispensável a apresentação do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV, aquele que comprova a propriedade do bem, o que não ocorreu.

Isso porque ao pugnar pela rescisão contratual, é incontroverso que a parte somente poderá dispor daquilo que lhe pertence, ou seja, apenas sobre aquela coisa que detém de poder absoluto e exclusivo.

Não obstante a falta de juntada do documento do veículo (CRLV), a parte autora sequer juntou qualquer outro documento subsidiário para comprovar sua propriedade (impresso de cadastro no Detran, contrato de compra e venda etc.).

Conforme art. 17 do CPC, *"para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade"*. Ainda, o art. 18 do mesmo códex determina que *"ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico"*. Ou seja, a comprovação mínima desse interesse é ônus da parte autora que, no caso dos autos, não se desincumbiu.

Nesse sentido, a jurisprudência confirma:

> ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACOS NA VIA PÚBLICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO PELO AUTOR DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO SINISTRADO OU MESMO DE TER ELE PAGO O PREJUÍZO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - RI: 10144555620218260344 SP 1014455-56.2021.8.26.0344, Relator: José Antonio Bernardo, Data de Julgamento: 03/06/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/06/2022)
>
> RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CONTRATOS DE CESSÃO DE DIREITOS. ARTS. 290 E 299 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. ALEGAÇÃO DE CESSÃO DE POSIÇÃO CONTRATUAL E NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA COMPANHIA CEDIDA. ARGUMENTO AFASTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM A PARTIR DO EXAME, POR AMOSTRAGEM, DE CONTRATOS DE CESSÃO DE DIREITOS E RESPECTIVAS CLÁUSULAS. REVISÃO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. CIÊNCIA DA EMPRESA TELEFÔNICA CEDIDA SUPRIDA PELA CITAÇÃO. PRECEDENTES. JUNTADA DE DOCUMENTOS. ARTS. 396 E 397 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. CONTRATOS DE CESSÃO DE DIREITOS. **DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO**. 1. "Na cessão de contrato, o cedente transfere a sua própria posição contratual ao cessionário, compreendendo nisto seus créditos e débitos que, então, passa a substituí-lo na relação jurídica originária. Se, na cessão de crédito, ocorre como o próprio nome já indica, a transferência meramente do crédito, na cessão da posição contratual, transfere-se todo um complexo de obrigações: débitos, créditos, acessórios, prestações em favor de terceiros, deveres de abstenção, etc. De certa forma é possível afirmar, portanto, que a cessão do contrato engloba cessões de crédito e também assunções de dívida" (AgInt no Recurso Especial n. 1.591.138/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira

> Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 21/9/2016). 2. O Tribunal de origem, pelo exame dos documentos acostados aos autos, concluiu que a legitimidade ativa do cessionário para pleitear a complementação acionária de contratos de participação financeira vinculados à aquisição de linha telefônica ocorreu por meio de cessão do direito à subscrição de ações, e não de cessão de posição contratual, porquanto sempre foi ressalvada "a exclusão do direito ao uso da linha telefônica". Desse modo, a revisão do julgado demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do substrato probatório carreado aos autos, o que encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ. Precedentes. 3. Ademais, caracterizada cessão de crédito no caso concreto, afasta-se a necessidade de anuência da companhia telefônica, sendo aplicável a regra contida no art. 290 do Código Civil de 2002, pela qual é suficiente apenas a ciência do devedor para evitar o cumprimento indevido da obrigação - em especial no que se refere a quem o devedor deve pagar -, que pode ser suprido pela citação. Precedentes. 4. Os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 283 do CPC de 1973) ou os fundamentais/substanciais à defesa devem ser apresentados juntamente com a petição inicial ou contestação, na forma do art. 396 do CPC de 1973, não se admitindo, nesse caso, a juntada tardia, nem sendo o caso ainda de documento novo ou destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, conforme previsto no art. 397 do CPC de 1973. 5. Indispensáveis à propositura da ação ou fundamentais/essenciais à defesa são os documentos que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda, como é o caso do contrato para as ações que visam discutir exatamente a existência ou extensão da relação jurídica estabelecida entre as partes. 6. Na espécie, a causa de pedir remota está calcada na alegação de que o autor é "detentor de direitos" - obtidos mediante cessões de direitos - de inúmeros contratos de participação financeira; e a causa de pedir próxima, a alegação de que a companhia ora recorrente subscreveu uma quantidade menor de ações societárias a que tinha direitos. Desse modo, as cessões de direitos - que estabelecem a relação jurídica de direito material - são documentos essenciais ao processo, porquanto constituem fundamento da causa de pedir, não se tratando de "documentos meramente úteis", sendo vedada a juntada após a propositura da ação. 7. Proferida a sentença na vigência do Código de Processo Civil de 1973, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 20, § 4º, do citado diploma legal. Precedentes. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (STJ - REsp: 1777490 SP 2018/0291145-0, Data de Julgamento: 25/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2022)

A apresentação do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV é indispensável e fere os ditames lecionados pelo Código de Processo Civil, inexistindo prova da existência do suposto direito requerido pela parte autora.

Desse modo, considerando a ausência de apresentação de documento indispensável à propositura da ação e que demonstre a propriedade do bem para pugnar pela rescisão contratual, requer a rejeição da petição inicial nos termos arts. 319 e 320 do CPC, bem como a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme art. 485, IV do CPC.

IV. DO MÉRITO

IV.1 DA REALIDADE DOS FATOS

Da análise dos argumentos lançados na peça vestibular pela parte autora percebe-se que esta articula os fatos de forma a levar este douto juízo a erro, passando à falsa ideia de que a ré, FCA, teria praticado atos que justificassem esta infundada ação indenizatória.

No presente caso, o veículo foi submetido a análises por técnicos profissionais da concessionária, sob a alegação da parte autora de suposta descarga da bateria, foi realizado a recarga da bateria, não sendo necessária a substituição da peça, logo em seguida, foram feitos os testes e não foi constatado qualquer anomalia posteriormente.

O inconveniente constatado foi oriundo da peça de tampa traseira que ficava entreaberta devido a falha eletrônica, reitera-se assim que, diferentemente do que alegou a parte autora na petição inicial, o veículo, após ser levado à concessionária, tivera diagnóstico e logo em seguida, foi realizado o reparo dentro do prazo legal, o veículo foi devidamente reparado dentro da garantia contratual.

Importante destacar que a ultima passagem do veículo na concessionária ocorreu em 15/05/2024, o que corrobora que os inconvenientes foram sanados.

Por fim, não há, portanto, qualquer ilegalidade e ou falha na prestação de serviço que porventura configurasse o direito da parte autora de receber as indenizações pleiteadas, restando evidenciado que a FCA, pautou sua conduta com transparência das informações e em conformidade com a lei consumerista.

Neste sentido, é certo registrar, que quando das aproximações da parte autora junto a concessionária ré, esta empresa verificou detalhadamente a reclamação apresentada, promovendo todos os serviços solicitados, sendo o inconveniente sanado.

Por todo exposto, verifica-se que não houve qualquer ilegalidade ou falha na prestação de serviço, tendo a fabricante, pautado sua conduta em conformidade com a lei consumerista, razão pela qual não faz jus a parte autora às indenizações pleiteadas.

Logo, resta impossível de se atribuir qualquer atitude ilícita da empresa ré, e mais, não há no presente caso, qualquer desídia ou desrespeito pela fabricante ao seu consumidor, sendo que a empresa ora contestante e a **Concessionária realizaram todos os atendimentos à parte Autora da forma mais correta possível e pautada em total boa-fé,** conduzindo assim a presente ação à total improcedência.

Mediante tais considerações e fundamentos apresentados, vê-se que descabido o pleito autoral, restando claramente demonstrado que a ré em nenhum momento praticou qualquer conduta que possa ser considerada ilícita, uma vez que age estritamente dentro dos seus direitos, fornecendo um produto de alta qualidade, estando ainda em consonância com as determinações legais, não podendo, portanto, lhe ser imputado qualquer responsabilidade, **pelo que deve ser julgado totalmente improcedente a presente ação.**

IV. 2 DA IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Na inicial, a parte autora pleiteia substituição do veículo.

Tal pedido não pode prosperar, haja vista que foram devidamente realizados os reparos em todas as passagens do veículo na concessionária, e o veículo está apto para uso, inexistindo qualquer ilegalidade ou falha na prestação de serviço.

Assim, foram verificadas todas as reclamações do autor e os referidos inconvenientes devidamente corrigidos, ou seja, em total boa-fé, não havendo o que se reclamar quanto ao produto.

Logo, toda a atuação das empresas, fora pautada na mais boa-fé, sendo ainda, **que as intervenções que eventualmente se mostraram necessárias foram realizadas e a assistência-técnica foi devidamente prestada**, com a substituição de itens eventualmente

viciosos e/ou a prestação dos serviços necessários à solução da demanda do Autor, sem ônus ao consumidor.

De outro lado, a realização de eventuais reparos e/ou manutenções no veículo não comprova, em hipótese alguma, a imprestabilidade do produto, uma vez que o veículo encontra-se com mais de 19 mil km rodados, mas sim o cumprimento de prerrogativa prevista em lei para o fornecedor.

Dessa forma, está ausente o fundamento legal que permitiria ao autor pleitear a substituição ou restituição do valor pago pelo automóvel adquirido. A jurisprudência confirma a tese, senão veja-se:

> ***Tribunal de Justiça de Minas Gerais*** *(18ª C.Cível, AC nº 1.0024.04.310.901-6/001, rel.Des. Dom Viçoso Rodrigues, p. 5.4.2008). EMENTA: ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - REVOGAÇÃO - CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE - AÇÃO ORDINÁRIA - INDENIZAÇÃO - CONSUMIDOR - VEÍCULO - DEFEITO DE FABRICAÇÃO - PROVA PERICIAL - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A PARTE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. (...) Mesmo em se tratando de relação de consumo, regida pela responsabilidade objetiva do fabricante, deve o consumidor que pretende a reparação de danos decorrentes de defeito de fabricação de veículo comprovar a persistência do mesmo para que faça jus à reparação pleiteada, de modo que fique comprovado que o bem se tornou impróprio a sua destinação. Comprovado por prova pericial que o veículo não apresenta defeitos que inviabilizem sua utilização, é de se julgar improcedente o pedido que pretende a substituição do produto ou a restituição ao autor do seu valor, previsto no § 1º do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.*
>
> ***Tribunal de Justiça de Minas Gerais*** *(9ª C.Cível, AC nº 1.0024.05.756.525-1/002, rel.Des. Osmando Almeida, p. 2.8.2008). EMENTA: AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA - DEFEITO VEÍCULO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -- INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO - AGRAVO RETIDO - IMPROVIMENTO - RESOLUÇÃO DO PROBLEMA PELOS FORNECEDORES EM TEMPO HÁBIL - PERDA DA QUALIDADE OU DO VALOR ECONÔMICO DO BEM - AUSÊNCIA DE PROVA- DESCABIMENTO DA PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO. (...) concluindo-se a partir da análise dos autos que os problemas existentes na parte elétrica do veículo do autor, informados na inicial, foram sanados, não é possível acolher o pedido de substituição do mesmo até porque, ao que dos autos consta, está sendo utilizado, sem qualquer reclamação quanto ao comprometimento da sua qualidade ou perda de seu valor econômico. De se ressaltar que incumbia ao autor a prova de que os problemas não foram sanados, e isso não foi feito.*

De fato, os Tribunais só vêm admitindo o pleito de substituição do veículos, quando a rede de assistência da Fabricante não observar a obrigação de solucionar os vícios verificados ou na hipótese de estes impedirem o uso regular do bem.

Neste sentido, é certo registrar, que quando das aproximações do Autor junto a concessionária ré, esta empresa verificou detalhadamente a reclamação apresentada, promovendo todos os serviços solicitados, bem como realizando o devido diagnóstico e reparo do veículo.

Por essas razões, não assiste à parte Autora, o direito principal reivindicado concernente na substituição do veículo.

Neste mesmo sentido, se faz a leitura do artigo 433 do CC/2002, ao ponto que para a restituição, havendo conhecimento ou não anterior, há a necessidade de vício, o que não é o caso da presente ação, como amplamente já exposto.

A ação de vício redibitório pressupõe a existência de vício, e no presente caso não resta configurado qualquer vício de fabricação do veículo adquirido, muito menos a não correção de eventual inconveniente apresentado.

Conforme amplamente demonstrado, a parte Autora não apresenta prova efetiva da permanência do defeito ou mesmo da existência dos inúmeros eventos e inconvenientes alegados na inicial.

Logo, tendo como certo que inexiste vício no produto objeto da presente ação ou falha na prestação de serviços, e que ainda, a Ré pautou a todo tempo, suas condutas, na mais ilibada boa-fé, não subsiste o direito do Autor de postular tal responsabilização e indenizações.

Contudo, caso Vossa Excelência entenda pela procedência do pedido de devolução dos valores pagos, o que se admite apenas pelo princípio da eventualidade, deverão ser abatidos da condenação os valores referentes à sua desvalorização em razão da data de aquisição.

Assim, diante do uso ininterrupto do veículo pelo consumidor, o valor a ser pago a título de restituição deve ser correspondente ao valor de mercado do bem em conformidade com a Tabela FIPE, evitando assim enriquecimento ilícito da parte autora.

Também há de se considerar o desgaste natural, uma vez que o automóvel é utilizado regularmente, o que, por si só, evidencia a sua deterioração substancial. Na hipótese de tal abatimento não ser previsto, seria experimentado enriquecimento ilícito, já que o uso e gozo teriam ocorrido sem custo algum.

Por isso, no caso de eventual condenação, deverão ser promovidos os referidos abatimentos, em sede de liquidação de sentença.

Deste modo, caso Vossa Excelência entenda pela substituição, o veículo objeto da lide deve ser entregue livre e desembaraçado de ônus e gravames, com toda a documentação.

Sendo assim, deve ser julgado improcedente o pedido autoral, por todos os fatos acima aduzidos.

IV. 3 DOS DANOS MATERIAIS ALEGADOS

Em homenagem ao princípio da eventualidade cumpre impugnar o pedido de indenização por dano material referente aos supostos gastos com guincho.

Certo é que, para a concessão de danos materiais, cumpre ao requerente promover a exata comprovação dos gastos realizados, demonstrando a ilicitude da conduta daquele que deverá indenizar, havendo nexo de causalidade entre a conduta e o dano suportado.

Neste sentido, é certo registrar, que quando das aproximações da parte Autora junto à Requerida, esta empresa verificou detalhadamente as reclamações apresentadas, sendo certo que, não se verificou qualquer falha na prestação de serviços junto ao consumidor, tendo realizado o reparo do veículo dentro do prazo legal.

Nessa esteira, não devem ser acolhidos os danos materiais alegados, pelo que se requer a sua improcedência.

IV.4 DA INEXISTÊNCIA DE FATO ENSEJADOR PARA À COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO

A responsabilidade civil é a resposta do ordenamento jurídico pátrio àquele que violar um dever jurídico através de um ato lícito ou ilícito, ensejador de um determinado dano à esfera jurídica de outrem, seja de ordem material ou moral, podendo, a depender do caso, exigir ou não culpa ou dolo.

Sua presença pode ser verificada por todo o ordenamento jurídico, dada a importância deste instituto para a preservação da ordem e da harmonia social; porém, sem dúvida, destacam-se no âmbito jurídico as normas plasmadas nos artigos 186, 187 e 927, do Código Civil Brasileiro:

> Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
>
> Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
>
> Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Nesse sentido, destaca-se o magistério de Maria Helena Diniz sobre a responsabilidade civil:

> "É a aplicação de medidas que obriguem alguém a reparar o dano moral ou patrimonial causado a terceiros em razão de ato próprio imputado, de pessoa por quem ele responde, ou de fato de coisa ou de animal sob sua guarda, ou ainda, de simples imposição legal."

Ainda nesse diapasão, ensina também Rui Stoco que:

> “toda vez que alguém sofrer um detrimento qualquer, que for ofendido física e moralmente, que for desrespeitado em seus direitos, que não obtiver tanto quanto foi avençado, certamente lançará mão da responsabilidade civil para ver-se ressarcido. A responsabilidade civil é, portanto, a retratação de um conflito.”

Portanto, para que se configure o direito de indenizar, deve a parte apresentar ao julgador elementos de prova suficientes para caracterizar os pilares da responsabilidade civil, quais sejam: o ilícito, o dano e o nexo de causalidade, e no presente caso inexiste nos autos elementos suficientes de prova neste sentido.

Dessa maneira, não é somente a existência do prejuízo que acarreta a indenização, mas também conexão entre o este sofrido e a culpa do agente e no caso em tela, não é possível verificar qualquer responsabilidade da montadora ré para a imputação das reparações pretendidas.

Compete à parte autora comprovar robustamente o dano, a culpa ou dolo do agente causador e o nexo de causalidade e, ausente qualquer desses pressupostos, não há que se falar em responsabilidade civil, tampouco em obrigação de indenizar.

O dano moral, pela doutrina e jurisprudência, é conceituado e exclusivamente como aquele que abala a honra e a dignidade humana, sendo exigido, para sua configuração, um impacto psicológico, humilhação ou severo constrangimento, o que inexiste no caso em tela.

Para a configuração do dano moral, cabe à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373 do CPC e no caso em comento, não há comprovação de qualquer elemento probatório robusto capaz de demonstrar fato que levasse a ter abalo psicológico ou aflição interna, graves o suficiente para gerar transtorno psíquico, à saúde mental que caracterize real dano à moral.

Os supostos transtornos suportados em decorrência dos fatos narrados não caracterizam ofensa à honra e imagem da parte autora, não lhe acarretando dor ou constrangimentos excessivos, mormente em se considerando que todos estão sujeitos aos transtornos decorrentes do dia a dia.

> EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA. DEFEITO NO PRODUTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - Para a configuração do dano moral é imprescindível que a agressão atinja o sentimento íntimo e pessoal de dignidade do indivíduo. Afinal, à luz da Constituição da República, o dano moral consubstancia-se justamente na ofensa à dignidade humana - Nessa linha, não é crível que um fato sem maiores repercussões ou reflexos extravagantes na esfera dos direitos da personalidade, possa causar dor e sofrimento capazes de caracterizar

> dano moral. (TJ-MG - AC: 50341621720218130145, Relator: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 30/06/2023, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2023)

Em homenagem ao Princípio da Eventualidade, caso esse D. Juízo venha a entender cabível alguma reparação, não pode deixar de considerar os valores da proporcionalidade e razoabilidade, observados o art. 994, § único, bem como a vedação ao enriquecimento sem causa, art. 884, ambos do Código Civil.

> Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.
> **Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.**
>
> Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Assim, em que pese já restar demonstrado o descabimento do pleito indenizatório, entendendo este D. Juízo pela sua aplicação, requer sejam os valores arbitrados com prudência, dentro dos limites de razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de distorcer o cerne do instituto do dano moral e acabar por resultar em enriquecimento sem causa pela parte autora, o que não se pode permitir.

V. DOS PEDIDOS

Face ao exposto, com máximo respeito e o devido acatamento dirigidos à V.Exa. e ao preclaro Juízo, **requer** a ré sejam acolhidas as preliminares arguidas.

Requer ainda a FCA sejam julgados **totalmente improcedentes** os pedidos formulados na exordial, com base no acima exposto.

Por fim, caso não seja esse o entendimento deste Juízo, fixando condenação pelos danos morais pleiteados, o que se admite apenas por eventualidade, requer seja a imprevisível indenização fixada dentro de critérios da prudência e moderação.

SETTE CÂMARA, CORRÊA E BASTOS
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Outrossim, requer, alternativamente, em caso de procedência do pedido de Substituição do veículo:

1. O veículo deverá ser devolvido pela parte Autora à FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA;
2. Que a documentação do veículo que se encontra com a parte autora deve ser entregue devidamente atualizada, livre de quaisquer ônus ou gravames, com ATPV assinado e firma reconhecida, bem como deve o CRLV conter firma reconhecida em cartório, permitindo a transferência à FCA, ora ré.
3. Que o prazo para cumprimento das obrigações impostas à contestante, conte, tão somente, a partir da data da entrega do veículo e da documentação, esta, conforme acima especificado.

Finalmente, requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos patronos **Felipe Gazola Vieira Marques, OAB/SC n.º 36301-A,** com escritório profissional na Rua Ministro Orozimbo Nonato, 102, Vila da Serra, CEP 34006-053, Nova Lima- MG, sob pena de nulidade.

Nestes termos, Requer deferimento.
Itajaí , 19 de Agosto de 2024.

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES
OAB/SC N.º 36301-A

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Documento 1

Tipo documento:
CONTESTAÇÃO
Evento:
CONTESTAÇÃO - REFER. AO EVENTO: 24
Data:
29/08/2024 17:16:36
Usuário:
SC015236 - CARLOS EDUARDO RUBIK
Processo:
5007874-66.2024.8.24.0033
Sequência Evento:
28

Rubik
ADVOGADOS ASSOCIADOS

- Carlos Eduardo Rubik
- André Luiz Rubik

EXMO(A). SR(ª). JUIZ(A) DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITAJAÍ

DVA VEÍCULOS LTDA, empresa já qualificada nos autos da ***AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS e MORAIS*** nº **5007874-66.2024.8.24.0033**, movida por ***JOÃO GUEMPER FILHO,*** por seu procurador, vem perante V.Exa., apresentar **CONTESTAÇÃO**.

O autor alega que em 31/03/2023 adquiriu da segunda ré, um veículo JEEP COMMANDER OVERLAND 0Km, sendo que apresentou alguns problemas de funcionamento na tampa do porta-malas, banco descosturado e carga da bateria, com algumas idas até a concessionária Ré.

Informa que foi disponibilizado um veículo reserva apenas por um curto período.

Diz que diante do ocorrido, postula a substituição do veículo por outro, além de indenização por danos morais e materiais.

Já no ev. 8, ao emendar a inicial, permaneceram apenas os pedidos de danos morais e materiais, excluindo-se o pedido de substituição do veículo, reduzindo-se também o valor da causa.

Rubik
ADVOGADOS ASSOCIADOS

- Carlos Eduardo Rubik
- André Luiz Rubik

PRELIMINARMENTE

EMENDA DA INICIAL - ESCLARECIMENTOS

Na inicial do ev. 1, constam os pedidos de substituição do veículo e danos morais e materiais de R$ 10.000,00 e R$ 2.500,00, respectivamente.

Já no ev. 8, conta a majoração do pedido de danos morais para R$ 25.000,00, mantendo-se o dano material em R$ 2.500,00. Todavia, nada se mencionou sobre a substituição do veículo, inclusive o valor da causa foi reduzido.

Assim, entende-se que o autor desistiu do pedido de substituição do veículo.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Dispõe o art. 12, do CDC:

"Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 1º O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - sua apresentação;

II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi colocado em circulação.

No presente caso, vislumbra-se que a primeira ré, DVA AUTOMÓVEIS LTDA, é parte totalmente ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez que o problema alegado na inicial está relacionado a um suposto defeito, a impossibilidade da correta utilização da tampa do porta malas.

Logo, independente do problema ocorrido, o que foi reparado pela concessionária ré, em garantia, o fato é que esta ré é parte ilegítima, pois não fabricou o veículo.

Rubik
ADVOGADOS ASSOCIADOS

- Carlos Eduardo Rubik
- André Luiz Rubik

Como se vê, caracterizada está a excludente de responsabilização da segunda Ré neste processo, prevista no art. 13, do CDC, pois o fabricante e comerciante são conhecidos, como se vê, abaixo:

"Art. 13 – O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, ***quando****:*

I – o fabricante,o construtor, o produtor ou o importador ***não puderem ser identificados****;* (o grifo é nosso).

Assim entende o STJ:

"DEFESA DO CONSUMIDOR – COMPRA DE AUTOMÓVEL NOVO – DEFEITO DE FÁBRICA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA – EXEGESE – "Direito Civil e Processual Civil. Código de Defesa do Consumidor. Ação de indenização. Compra de automóvel novo. Defeito de fábrica. Responsabilidade solidária do fabricante e da concessionária. Art. 18 da Lei nº 8.078/90. Caso concreto. Responsabilidade da concessionária afastada. Decisão anterior irrecorrida. Preclusão. Julgamento extra-petita. Ausência de prequestionamento. Danos morais. Liquidação por arbitramento. Desnecessidade. Fixação desde logo. Quantum meros dissabores e aborrecimentos. Redução da indenização. Recurso parcialmente provido. I – Em princípio, considerando o sistema de comercialização de automóvel, através de concessionárias autorizadas, são solidariamente responsáveis o fabricante e o comerciante que aliena o veículo. II – Tratando-se de responsabilidade solidária, a demanda pode ser direcionada contra qualquer dos co-obrigados. A existência de solidariedade, no entanto, não impede que seja apurado, no caso concreto, o nexo de causalidade entre as condutas dos supostos responsáveis para concluir-se pela responsabilidade de apenas um deles. 1) Quem não fabricou veículo automotivo com defeito, mas tão somente prestou serviços de oficina, na qualidade de concessionária, não pode ser responsabilizada por suas conseqüências danosas, devendo, pois, ser excluída da relação processual." (STJ – REsp 402.356 – MA – 4ª T. – Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira – DJU 23.06.2003 – p. 375/76) (grifamos).

Aliás, não se consegue entender no presente caso, o porque do autor ter incluído a ora contestante no polo passivo, pois é amplamente sabido que não responde por eventuais defeitos, quando o fabricante é identificado.

Portanto, quem concede a garantia é sempre o fabricante e nunca a Concessionária, desta forma, restando evidente a ilegitimidade passiva da ré DVA no presente processo, implicando dizer, que alternativa não resta que não seja a extinção da presente Ação contra a mesma, a teor do que dispõe os arts. 330, II e 485, VI, do C.P.C., que é o que desde já requer.

Rubik
ADVOGADOS ASSOCIADOS

- Carlos Eduardo Rubik
- André Luiz Rubik

QUANTO AO MÉRITO

De fato, ocorreram algumas intercorrências com o veículo do autor, mas nada que caracterizasse um vício ou defeito a ponto de condenar o veículo e torná-lo imprestável ao fim a que se destina.

Tanto é que as reclamações se resumem ao banco descosturado e ao não funcionamento correto da tampa do porta-malas.

Em todas as ocorrências narradas pelo autor e que o veículo foi levado até a concessionária, a mesma sempre prestou atenção total no sentido de identificar o problema reclamado e promover a imediata correção de alguma anormalidade encontrada.

Pelo visto, não foram problemas graves que imobilizaram o veículo, como p.ex., a quebra de um motor ou a caixa de câmbio. Tanto é que a ficha de segmento de todas as passagens comprova que o veículo sempre esteve em utilização, com o aumento da quilometragem percorrida **(doc. 01).**

Observe que em maio de 2024, quando da última passagem, estava com 18.682km rodados.

Tanto é que o autor, sabiamente desistiu do pedido de substituição do veículo, pois tudo restou resolvido.

Sobre os **bancos descosturados**, notados em 26/06/2023, foram substituídos em 10/07/2023, em menos de trinta dias.

Sobre a **tampa do porta malas**, inicialmente foi feito um alinhamento na peça, o que não resolveu, sendo em seguida, feita a substituição do sensor, conforme a ordem de serviço de janeiro de 2024, em anexo (**doc. 02).**

Não foi necessária a substituição da bateria em nenhum momento, pois a tampa traseira entreaberta, devido a um defeito no sensor, fazia com que a bateria se descarregasse, sendo essa a causa do problema.

Infelizmente demorou um pouco, tendo em vista a falta da peça na Fábrica.

Rubik
ADVOGADOS ASSOCIADOS

- Carlos Eduardo Rubik
- André Luiz Rubik

Assim, restou resolvida a questão, ao contrário do que alegou o autor, que até a presente data não foi efetivamente solucionado. Ora, se não tivesse sido, porque então não houve mais reclamo do autor? E por que desistiu do pedido de substituição do veículo?

Sobre o **dano na lateral do veículo**, infelizmente ocorreu um acidente no interior da oficina, mas foi totalmente reparado sem custo algum ao autor.

Sabemos que veículos são produzidos de forma industrial, com a montagem de vários componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos, sendo aceitável que venha a apresentar algum problema, existindo para isso a garantia de fábrica.

Dizer que mesmo um veículo novo não pode apresentar problema é inaceitável. O que não pode ocorrer é o problema recorrente, que exige inúmeras idas e vindas à concessionária, sem o devido conserto e assistência pelo fabricante.

No caso, o veículo apresentou algumas intercorrências, mas nunca de forma repetida e que imobilizasse o veículo por mais de trinta dias ou seja, não se extrapolou o prazo previsto no CDC para o devido conserto.

Desta forma, entende a ré que não existe razão plausível para que se pretenda a substituição do veículo ou o desfazimento do negócio, pois o mesmo já está devidamente reparado e sendo utilizado pelo autor.

Aliás, a concessionária ré não possui qualquer poder para simplesmente substituir o veículo por outro, pois somente o fabricante é quem tem tal prerrogativa.

DANOS MATERIAIS

Sobre o pedido de ressarcimento da quantia de R$ 2.500,00, referente à prorrogação de locação, o mesmo improcede, visto que não há prova alguma de que o pagamento foi em decorrência de uma permanência necessária e indispensável no imóvel locado, por causa do problema no veículo.

O áudio do **ev.1, áudio 8** nada fala a respeito, mas ao contrário, dá a noção de que o autor gostou do imóvel e por isso resolveu estender a locação.

As demais conversas do **ev.1, doc. 14 a 23, idem,** em momento algum falam do problema no veículo.

Rubik
ADVOGADOS ASSOCIADOS

- Carlos Eduardo Rubik
- André Luiz Rubik

O recibo que o autor pagou, do **ev.1, comp7,** menciona o período 23/12/23 a 06/01/24, sendo que as três diárias a mais, que o autor pagou, estenderiam até o dia 09/01/2024.

No entanto, a inicial menciona que o veículo deu entrada na concessionária apenas em **12/01/2024,** o que causa estranheza, pois já não mais estaria no imóvel alugado o autor.

Como o imóvel é em Porto Belo e o autor reside em Itajaí, é muito provável que o autor estivesse em sua residência, quando teve que levar o veículo até a concessionária.

Assim, deve ser rejeitado o pedido.

DANOS MORAIS

Temos que entender, que alguns contratempos no nosso cotidiano, não podem ser confundidos, como um dano à pessoa, a ponto merecer reparação pecuniária por dano moral.

É de suma importância e necessário que seja estabelecido um patamar mínimo de situações inconvenientes, que a partir dessas, serão consideradas suscetíveis de indenização. Existe um mínimo de situações desgostosas que o ser humano tem de tolerar, sem que caracterize o dano moral.

Indenizável, apenas, é o dano sério, capaz de, numa pessoa normal (homem médio), causar-lhe grave perturbação no seu psíquico, na sua tranquilidade, nos seus sentimentos e afetos, pois não há como se presumir a ocorrência de tal abalo moral em decorrência de um negócio frustrado ou tumultos imprevisíveis, constantes nos dias de hoje.

De grande valia são as palavras do eminente Juiz de Direito ANTONIO JEOVÁ SANTOS, in Dano Moral Indenizável, Ed. Método, 3ª Ed., São Paulo, 2001, pg. 119/122, abaixo transcritas:

"Simples desconforto não justifica indenização"

"Conquanto existam pessoas cuja suscetibilidade aflore na epiderme, não se pode considerar que qualquer mal-estar seja apto para afetar o âmago, causando dor espiritual."

Rubik
ADVOGADOS ASSOCIADOS

- Carlos Eduardo Rubik
- André Luiz Rubik

"Para que exista dano moral é necessário que a ofensa tenha alguma grandeza e esteja revestida de certa importância e gravidade."

"O que se quer afirmar é que existe um mínimo de incômodos, inconvenientes ou desgostos que, pelo dever de convivência social, sobretudo nas grandes cidades, em que os problemas fazem com que todos estejam mal-humorados, há um dever geral de suportá-los."

"O mero incômodo, o desconforto, o enfado decorrentes de alguma circunstância, como exemplificados aqui, e que o homem médio tem de suportar em razão mesmo do viver em sociedade, não servem para que sejam concedidas indenizações."

Não diferente é o entendimento Jurisprudencial:

"A matéria de mérito cinge-se em saber o que configura e o que não configura o dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgador a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias.

Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo a normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, enseja nas ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos" (AC n° 8218/95 - 2ª C. TJRJ, Rel. Des. Sérgio Cavalieri Filho).

Sabemos que veículos são produzidos de forma industrial, com a montagem de vários componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos, sendo aceitável que venha a apresentar algum problema, existindo para isso a garantia de fábrica.

Dizer que mesmo um veículo novo não pode apresentar problema é inaceitável. O que não pode ocorrer é o problema recorrente, que exige inúmeras idas e vindas à concessionária, sem o devido conserto.

Pertinentes as palavras do Des. Helio David Vieira Figueira dos Santos, nos autos da Apelação Cível n. 0305948-14.2015.8.24.0054, de Rio do Sul, ao negar a indenização por dano moral em situação semelhante:

Rubik
ADVOGADOS ASSOCIADOS

- Carlos Eduardo Rubik
- André Luiz Rubik

"Por outro lado, todo veículo pode apresentar defeitos, mesmo novo, para isso existe a garantia legal e a da fábrica. O importante é que a concessionária dê a devida assistência técnica, o que ocorreu no caso dos autos, e que os defeitos não impeçam a fruição do bem, o que não ocorreu neste caso.

Em síntese, para que os aborrecimentos ultrapassem a esfera dos transtornos da vida cotidiana é necessário um plus de gravidade, digamos, a quebra do motor ou da caixa de câmbio, ou um defeito repetido nesses componentes que tornem o uso do veículo inseguro ou inconfiável."

No presente caso, como dito, o veículo já foi consertado e devolvido ao autor em janeiro 21/01/2024, não havendo ainda, há prova alguma de que o fato causou-lhe aborrecimento, que passou por situação vexatória, de que foi atingido em sua honra, que teve seu estado emocional abalado, não passando, no máximo, de mero aborrecimento cotidiano.

Repita-se, o veículo não permaneceu imobilizado, sendo que apenas a tampa do porta malas é que necessitava ser fechada e aberta manualmente.

Sobre a condição e saúde do autor, não há prova alguma de que o seu problema é anterior à aquisição do veículo, em março de 2023, pois toda a documentação do **ev.1, doc. 23,** são datadas a partir de julho de 2023, não se evidenciando que a compra com o opcional foi fator determinante em decorrência de seu estado de saúde.

Ainda assim, não há prova de qualquer agravamento de sua condição, após a cirurgia realizada.

Sobre o veículo reserva, que fornece via 0800 é a fabricante e não a concessionária. Tanto é que o autor obteve êxito via esse canal.

Ante o exposto, requer a V.Exa., o acolhimento da preliminar, a produção de todas as provas em direito admitidas e ao final, a improcedência dos pedidos.

Pede Deferimento.

Itajaí, 29 de agosto de 2024.

CARLOS EDUARDO RUBIK
OAB/SC 15.236

ANDRÉ LUIZ RUBIK
OAB/SC 28.689

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Documento 1

Tipo documento:
RÉPLICA
Evento:
RÉPLICA - REFER. AO EVENTO: 30
Data:
25/09/2024 09:42:54
Usuário:
SC067922 - ANA KAROLINE FERRETTO GARDINI
Processo:
5007874-66.2024.8.24.0033
Sequência Evento:
33

MAYER | ALBANEZ
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
OAB/SC 2097

(47) 3842-1050
Http://www.mayeradvogados.adv.br
Avenida Marcos Konder, 1207, 62, Centro, Itajaí, SC.

AO JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE ITAJAÍ/SC

Processo n. 5007874-66.2024.8.24.0033

JOÃO QUEMPER FILHO, já qualificado nos autos em epígrafe, por sua procuradora, manifesta-se quanto as preliminares e documentos juntados pelas rés em suas peças de resposta:

I. IMPOSSIBILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

A primeira ré alega que a hipossuficiência do autor não foi demonstrada. Contudo, o autor, como consumidor final, nos termos do art. 2º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), adquiriu um bem durável de elevado valor, confiando na promessa de qualidade do produto ofertado pelas rés. O veículo objeto desta demanda apresentou defeitos sucessivos, os quais não foram solucionados de forma eficaz e dentro do prazo razoável.

Nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova é cabível quando se comprova a hipossuficiência técnica do consumidor ou a verossimilhança de suas alegações. No presente caso, é evidente a hipossuficiência técnica do autor em relação ao veículo, sendo impossível exigir que ele tenha conhecimento especializado para detectar e reparar os defeitos. Além disso, a verossimilhança das alegações é incontestável, já que o histórico de comunicações entre o autor e a ré demonstra inúmeras tentativas frustradas de conserto.

Diante disso, a inversão do ônus da prova é medida plenamente cabível e deve ser aplicada, obrigando as rés a comprovar a inexistência dos defeitos alegados ou que estes foram devidamente corrigidos no prazo previsto pelo CDC. Assim, resta claro que o pleito do autor é legítimo, merecendo total acolhimento.

II. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO DO PROCESSO – AUSÊNCIA CRLV

A primeira ré sustenta que a ausência de documento essencial para comprovar a propriedade do bem inviabilizaria o pedido de rescisão contratual. Entretanto, conforme emenda à inicial, protocolada no evento 8 dos autos, o pedido de substituição do veículo foi expressamente excluído, de modo que esta ação não trata mais de "rescisão do contrato de compra e venda do veículo".

Ademais, a Nota Fiscal anexada à inicial já comprova de forma clara a aquisição do bem, tornando desnecessária qualquer outra prova para demonstrar a titularidade do autor sobre o veículo.

MAYER | ALBANEZ
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
OAB/SC 2097

(47) 3842-1050
Http://www.mayeradvogados.adv.br
Avenida Marcos Konder, 1207, 62, Centro, Itajaí, SC.

Deve a preliminar ser afasta, o que se requer.

III. LEGITIMIDADE PASSIVA

A segunda ré alega ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda, sob o argumento de que o defeito seria de responsabilidade exclusiva do fabricante. Todavia, conforme demonstrado na exordial, em uma das ocasiões em que o veículo ficou sob os cuidados da ré para reparo dos problemas já relatados, o veículo foi devolvido com a porta traseira amassada. Esse fato foi inclusive admitido pela própria ré em sua contestação, ao afirmar: "*infelizmente, ocorreu um acidente no interior da oficina, mas foi totalmente reparado sem custo ao autor*."

Embora a ré tente minimizar o ocorrido, alegando que o reparo foi realizado sem custos, tal incidente forçou o autor a deixar novamente o veículo na concessionária, gerando mais transtornos. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor é objetivamente responsável pelos danos causados por defeitos na prestação de serviços, independente de culpa. Além disso, com base na teoria do risco adotada pelo Código Civil, empresas que lucram com atividades potencialmente danosas devem assumir os riscos associados a elas.

No caso em questão, o autor foi privado repetidamente do uso de seu veículo, sofrendo transtornos como a necessidade de buscar transporte alternativo e o desgaste emocional de conviver com problemas recorrentes em um veículo novo.

Diante desse cenário, a responsabilidade objetiva de ambas as rés é inegável, cabendo a elas o dever de indenizar o autor pelos danos materiais e morais sofridos.

IV. DANOS MATERIAIS

Quanto ao dano material, as rés alegam que não há provas suficientes para demonstrar que os valores desembolsados pelo autor foram decorrentes de uma permanência necessária e indispensável no imóvel locado. Entretanto, a prorrogação da estadia foi solicitada no exato dia em que o autor constatou a falta de bateria em seu veículo, momento em que providenciou sua remoção por guincho.

A segunda ré ainda tenta alegar que o áudio apresentado sugere que o autor estendeu a locação por ter gostado do imóvel. No entanto, a razão da prorrogação não foi comunicada à proprietária, motivo pelo qual ao final do áudio esta diz "DEVEM ter gostado", confirmando que não passa de mera especulação por parte da proprietária sobre o que fez o autor estender sua estadia.

Diante dos transtornos enfrentados pelo autor, bem como dos gastos inesperados que ele foi forçado a arcar em razão dos defeitos apresentados pelo veículo, é justa e devida a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais.

MAYER | ALBANEZ
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
OAB/SC 2097

(47) 3842-1050
Http://www.mayeradvogados.adv.br
Avenida Marcos Konder, 1207, 62, Centro, Itajaí, SC.

V. DANOS MORAIS

Não assiste razão ao alegado pelas rés quanto ao valor indenizatório pleiteado, pois a fixação da indenização deve levar em consideração as teorias do desestímulo e da proporcionalidade. Essas teorias visam tanto desestimular o agente de continuar praticando atos que causem danos morais, quanto assegurar que a reparação seja compatível com o grau da ofensa, seja ela de ordem moral ou patrimonial.

O valor solicitado pelo autor foi calculado com base na proporcionalidade do dano sofrido. Além disso, considerou-se a situação econômica das partes e o caráter inibitório da indenização, visando evitar que o descuido e o descaso demonstrados pelas rés se repitam. As rés não só deixaram de solucionar os problemas em tempo hábil, como agravaram a situação, ao devolver o veículo com a porta amassada, demorar na substituição da peça defeituosa que permitiu que a bateria do veículo se esgotasse completamente.

É importante destacar que o caso envolve a compra de um veículo avaliado em R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais) e as rés são empresas de grande porte: uma fabricante multinacional com capital social de R$ 16.126.025.433,00 (dezesseis bilhões cento e vinte e seis milhões vinte e cinco mil quatrocentos e trinta e três reais) e uma concessionária com capital social de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). Portanto, o valor solicitado a título de danos morais é inteiramente proporcional à gravidade dos fatos e à capacidade financeira das partes envolvidas.

Diante disso, aliado aos entendimentos jurisprudenciais já apresentados na exordial, é evidente que o autor faz jus à indenização por danos morais, uma vez que os transtornos experimentados extrapolam o mero aborrecimento, tornando legítima e necessária a reparação pleiteada.

VI. RECORRÊNCIA DOS PROBLEMAS E INADEQUAÇÃO DOS REPAROS

As rés buscam afastar sua responsabilidade alegando que os reparos foram realizados com sucesso e que o autor recebeu um veículo reserva. No entanto, a oferta de um veículo reserva por um curto período não exime as rés de sua responsabilidade pelos problemas enfrentados.

Conforme o documento apresentado pela segunda ré no evento 28 dos autos, o primeiro registro do defeito na tampa do porta-malas ocorreu em 20/09/2023, com nova ocorrência sobre o mesmo problema em 16/11/2023. O defeito na bateria, que foi causado pela falha na tampa do porta-malas, surgiu em 05/01/2024 e registrado somente em 12/01/2024, sendo o problema solucionado apenas em 15/01/2024. Além disso, o veículo ainda retornou à concessionária devido a falhas no banco e o amassado na porta traseira.

Fica evidente que as medidas adotadas pelas rés foram ineficazes, o que não só demonstra a inadequação dos reparos, mas também agrava os danos sofridos pelo autor, que foi privado da tranquilidade que lhe era devida ao adquirir um veículo novo.

MAYER ALBANEZ
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
OAB/SC 2097

(47) 3842-1050
Http://www.mayeradvogados.adv.br
Avenida Marcos Konder, 1207, 62, Centro, Itajaí, SC.

Diante disso, impõe-se a aplicação de todos os pedidos formulados na exordial, assegurando ao autor a devida compensação pelos danos materiais e morais suportados.

VII. CONCLUSÃO

Em conclusão, encerrada a fase postulatória requer expressamente, o autor, o cumprimento do art. 357 do CPC.

Nestes termos
Pede deferimento

Datado eletronicamente

Ana Karoline F. Gardini, adv
OAB/SC 67922

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Documento 1

Tipo documento:
DESPACHO/DECISÃO

Evento:
DETERMINADA A INTIMAÇÃO

Data:
14/10/2024 13:26:41

Usuário:
ANUSKA - ANUSKA FELSKI DA SILVA

Processo:
5007874-66.2024.8.24.0033

Sequência Evento:
35

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
3ª Vara Cível da Comarca de Itajaí

Rua Uruguai, 222 - Bairro: Centro - CEP: 88302-900 - Fone: (47)3261-9310 - Email: itajai.civel3@tjsc.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5007874-66.2024.8.24.0033/SC

AUTOR: JOAO GUEMPER FILHO

RÉU: DVA AUTOMOVEIS LTDA

RÉU: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

DESPACHO/DECISÃO

Intimem-se as partes para especificação detalhada das provas que pretende(m) produzir, dentro do prazo de 15 dias (ou de 30 dias em se tratando de advogado de pessoa jurídica de direito público, membro do Ministério Público e defensor público ou pro bono), conforme arts. 319, VI, 348, 350 e 351 do CPC.

Documento eletrônico assinado por **ANUSKA FELSKI DA SILVA, Juíza de Direito** , na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **310066658232v2** e do código CRC **81e66fc5**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ANUSKA FELSKI DA SILVA
Data e Hora: 14/10/2024, às 13:26:41

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Documento 1

Tipo documento:
PETIÇÃO
Evento:
PETIÇÃO - REFER. AO EVENTO: 38
Data:
12/11/2024 16:38:16
Usuário:
SC067922 - ANA KAROLINE FERRETTO GARDINI
Processo:
5007874-66.2024.8.24.0033
Sequência Evento:
41

MAYER ALBANEZ
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
OAB/SC 2097

(47) 3842-1050
Http://www.mayeradvogados.adv.br
Avenida Marcos Konder, 1207, 62, Centro, Itajaí, SC.

AO JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA COMARCA DE ITAJAÍ/SC

Processo n. 5007874-66.2024.8.24.0033

JOÃO QUEMPER FILHO, já qualificado nos autos em epígrafe, por sua procuradora MANIFESTAR e REQUERER o que segue:

No curso do presente feito, verifica-se que não houve a observância ao disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, uma vez que não foi proferida decisão saneadora com a devida delimitação dos pontos controvertidos e a definição das provas a serem produzidas. O referido dispositivo legal, em seu inciso I, impõe ao magistrado o dever de fixar com precisão as questões de fato que demandam instrução probatória, visando assegurar o devido processo legal e a efetividade do contraditório e da ampla defesa.

Todavia, o presente processo avançou sem que tais diretrizes fossem observadas, resultando em um prejuízo manifesto para a parte autora, que se vê privada da segurança necessária para a produção das provas, visto que não há clareza quanto aos fatos que ainda se encontram controvertidos. A ausência desta delimitação não apenas compromete a organização da instrução probatória, mas também afeta a própria condução do feito, tornando incerto o objeto da prova e potencialmente conduzindo a um desfecho injusto, por vício de procedimento.

Embora o prazo para a interposição de embargos de declaração tenha transcorrido, cumpre destacar que a ausência de um pronunciamento específico sobre os pontos controvertidos constitui um vício que fere a ordem processual e pode ser arguido a qualquer tempo, sobretudo quando compromete o núcleo essencial do devido processo legal. A não observância do artigo 357 do CPC gera nulidade absoluta, pois impede que as partes tenham ciência clara dos limites da controvérsia e, consequentemente, prejudica o exercício do direito de defesa.

Assim, considerando que o saneamento correto é pressuposto indispensável para o regular desenvolvimento do processo, e que a definição dos pontos controvertidos é imperativa para a justa condução da fase instrutória, a parte autora vem requerer que seja proferida decisão saneadora, delimitando com precisão os pontos controvertidos, nos termos do artigo 357, inciso I, do CPC, e indicando de forma clara quais provas são necessárias para a elucidação dos fatos relevantes à lide.

Esse pedido visa resguardar o direito das partes em terem um julgamento baseado em uma instrução probatória devidamente balizada. A omissão quanto à delimitação das questões controvertidas poderá, inclusive, acarretar a nulidade do processo, caso não seja sanada de imediato.

Datado eletronicamente

Ana Karoline F. Gardini, adv
OAB/SC 67.922

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Documento 1

Tipo documento:
DESPACHO/DECISÃO

Evento:
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Data:
12/08/2025 18:46:13

Usuário:
ANUSKA - ANUSKA FELSKI DA SILVA

Processo:
5007874-66.2024.8.24.0033

Sequência Evento:
47

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
3ª Vara Cível da Comarca de Itajaí

Rua Uruguai, 222 - Bairro: Centro - CEP: 88302-900 - Fone: (47)3261-9310 - Email: itajai.civel3@tjsc.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5007874-66.2024.8.24.0033/SC

AUTOR: JOAO GUEMPER FILHO

RÉU: DVA AUTOMOVEIS LTDA

RÉU: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

DESPACHO/DECISÃO

JOAO GUEMPER FILHO ajuizou(ram) demanda em face de DVA AUTOMOVEIS LTDA e STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

Aduziu, em síntese, que efetuou a comproa do veículo JEEP Commander Overland T270, Placas: RYF8J51, chassis 988671171PKN36467, ano2023/modelo2023, avaliado em R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais), em 31.03.2023. Ocorre que o veículo apresentou problemas na porta do porta-malas e, posteriormente, problemas elétricos e estéticos, com o desfazimento da costura dos benacos e defeito na abertura automática do porta-malas. Em 10.07.2023, a concessionária foi acionada para realizar os consertos, que foram efetuados, retornando o veículo ao uso. Contudo, após a revisão realizada no dia 20.09.2023, o veículo passou a apresentar defeiro no sensor, sendo necessária a troca do sensor de abertura do porta-malas, constatando a existência de danos à porta lateral, ao buscar o veículo. Afirmou que embora a concessionária tenha informado a previsão de recebimento da peça necessária ao conserto do defeito opara o dia 28.12.2023, até o dia 07.01.2024 não foi realizado o serviço. Ainda informou problemas com a bateria do veículo durante uma viagem, que culminou na solitação de um guincho à concessionária, que não foi capaz de locomover o automóvel, em razão de seu sistema de trava. Ao realizar a viagem de volta, foi novamente surpreendido com a bateria do veículo descarregada, solicitou o guincho da concessionária que levou 4h para remover o veículo e acarretou a necessidade de estender as diárias no local. Afirmou que no dia 26.01.2024, após diversas intercorrências, o veículo foi devolvido.

A parte requerida, em contestação(ões), refutou a argumentação deduzida na petição inicial. Arguindo, em preliminar, a ilegitimidade passiva da concessionária e a ausência de documento essencial à propositura da ação. N mérito, arguiu a inexistência de vício do produto e impugnou os pedidos de danos materiais e morais.

Houve réplica.

Após o regular trâmite, os autos vieram conclusos para providências preliminares e saneamento, conforme arts. 347 e 357 do CPC.

Quanto ao valor da causa, em análise preliminar à instrução processual, verifico que aparenta corresponder ao proveito econômico perseguido, de modo a ser desnecessária correção, ao menos por ora, consoante art. 292 do CPC.

No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva, o entendimento jurisprudencial aplicável é pela teoria da asserção, pela qual *"[...] a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória"* (AgRg no AREsp n. 741229, Min. Marco Aurélio Bellizze).

A lide refere-se à pretensão indenizatória decorrente de vício do produto comercializado pela concessionária DVA VEÍCULOS LTDA, bem como reputa intercorrências relacionadas ao conserto do veículo diretamente vinculadas à requerida, demonstrando, assim, a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Neste cenário, a questão cinge-se à (in)existência de solidariedade, pedido que se confunde com o mérito da demanda. Para sua análise, além de adentrar aos pedidos em concreto postulados pela parte, também é necessária a análise do substrato probatório coligido nos autos e

aquele a ser eventualmente produzido.

Assim, **afasto** a preliminar de ilegitimidade passiva.

Quanto a preliminar de ausência de documentos necessários à propositura da ação, a nota fiscal apresentada aos autos (evento 1, NFISCAL3) demonstra a aquisição do veículo pela parte autora, tratando-se de documento suficiente para a propositura da ação que reclama a existência de vício do produto. Além do que os documentos relacionados ao veículo apresentados pela parte requerida também estão nomeados ao autor, demonstrando com clareza ser ele o proprietário/interessado no conserto do veículo.

Outrossim, a propriedade do veículo pode ser facilmente consultada pelas partes no sistema do DETRAN, razão pela qual afasto a preliminar aventada.

No concernente às prejudiciais ao mérito, constato que não há pendências na presente fase processual.

Quanto à produção de provas, verifico que não é o caso de se redistribuir o encargo probatório, ao menos por ora, de modo que o julgamento do mérito observará a regra geral, ressalvada eventual determinação expressa anteriormente prolatada nos autos.

Quanto às provas documentais, serão admitidas aquelas já coligidas aos autos (e outras supervenientes, desde que apresentadas tempestivamente).

Os pontos controvertidos sobre os quais deve recair a prova dizem respeito ao(s) seguinte(s) aspecto(s):

Os pressupostos da responsabilidade cível decorrente da existência de vício do produto.

I - Defiro a diligência/produção de prova pericial, e, consequentemente, determino ao Cartório que proceda à nomeação, para assumir o encargo de auxiliar da Justiça (art. 149 do CPC), de perito(a) **engenheiro mecânico** mediante consulta ao Cadastro Eletrônico de Peritos e Órgãos Técnicos ou Científicos (CPTEC) instituído pela Resolução Conjunta GP/CGJ e sorteio por ferramentas de domínio público disponíveis na Internet.

II - Intime-se o(a) auxiliar para, no prazo de 5 dias, informar o aceite do encargo e, caso afirmativo, apresentar currículo com especialidade, endereço eletrônico para intimações e proposta de honorários (art. 465, § 2º, do CPC).

III - Após, intimem-se as partes para manifestação, no prazo comum de 5 dias (art. 465, § 3º, do CPC). Transcorrido o prazo *in albis*, restam desde logo fixados os honorários no valor apresentado pelo(a) auxiliar, os quais devem ser depositados pela parte que requereu a produção da diligência/prova pericial, dentro do prazo de 15 dias, sob pena de preclusão.

Ressalto que em se tratando de requerimento comum pelas partes ou determinação de ofício pelo juízo, as custas serão rateadas (art. 95 do CPC) em proporção igual. Por consequência, o adiantamento que compete à parte que for beneficiária da Gratuidade da Justiça é dispensado, na medida em que a sua quota será paga ao final pela parte adversa ou pelo Estado, a depender do êxito da pretensão (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5067537-50.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sandro Jose Neis, Terceira Câmara de Direito Público, j. 30-08-2022).

O depósito deverá ser realizado em subconta vinculada aos autos, sendo que a solicitação de sua abertura deverá ser feita diretamente através do site do TJSC, através do link <**https://www.tjsc.jus.br/depositos-judiciais**>.

IV - Defiro a expedição de alvará de 50% dos honorários periciais depositados em favor do(a) perito(a), observados os dados bancários apresentados.

V - No mesmo prazo de 15 dias fixado no item III para depósito de honorários (em sendo o caso), as partes devem apresentar os quesitos e indicar os assistentes técnicos (ou, querendo, retificar o já requerido a esse respeito), acaso se trate de prova pericial.

Os assistentes, caso indicados, devem ser trazidos ao ato para acompanhar a perícia sem interferir na condução dos trabalhos pelo experto judicial conforme art. 465, § 1º, I e III, do CPC.

VI - Depois de apresentado o laudo em juízo, intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 15 dias, conforme art. 477, § 1º, do CPC, determinando-se o prosseguimento do feito

nos moldes da decisão que determinou a perícia.

VII - Apresentado o laudo e transcorrido o prazo de manifestação das partes sem impugnação, fica desde logo deferida a expedição de alvará dos honorários remanescentes depositados.

VIII - Em caso de impugnação ao laudo por qualquer das partes e/ou solicitações de esclarecimentos, intime-se o(a) perito(a), no prazo de 30 dias, para manifestar-se quanto ou, sendo o caso, informar acerca do deslinde da perícia.

IX - Com a resposta, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 15 dias.

X - Ausentes requerimentos de complementação e/ou de produção de provas adicionais, conclusos para deliberação.

Igualmente restam as partes intimadas sobre o teor desta decisão e para manifestação no prazo de 15 dias, conforme art. 357, § 1º, do CPC.

Documento eletrônico assinado por **ANUSKA FELSKI DA SILVA, Juíza de Direito** , na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **310081032700v5** e do código CRC **b3b7d697**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ANUSKA FELSKI DA SILVA
Data e Hora: 12/08/2025, às 18:46:13

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Documento 1

Tipo documento:
PETIÇÃO
Evento:
PETIÇÃO - REFER. AO EVENTO: 49
Data:
20/08/2025 11:05:20
Usuário:
SC026015 - RAFAEL MAYER DA SILVA
Processo:
5007874-66.2024.8.24.0033
Sequência Evento:
53

Mayer Albanez.
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

(47) 3842-1050
@mayeralbanez
www.mayeradvogados.adv.br
falecom@mayeradvogados.adv.br

AO JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ITAJAÍ SC

Processo número 5007874-66.2024.8.24.0033

JOAO GUEMPER FILHO, já qualificado nos autos, por intermédio de seu advogado infra assinado, vem, com fundamento no artigo 357 parágrafo primeiro do Código de Processo Civil, formular PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS E AJUSTES À DECISÃO DE ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO proferida no Evento 47 DESPADEC1 em 12 de agosto de 2025, pelos fundamentos a seguir.

A decisão do Evento 47 afastou a preliminar de ilegitimidade passiva, manteve a regra geral do ônus probatório por ora, delimitou como pontos controvertidos apenas os pressupostos da responsabilidade civil decorrente de vício do produto, deferiu perícia por engenheiro mecânico com nomeação via CPTEC, fixou janelas para aceite e honorários e determinou que as partes apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos, além de consignar manifestação em quinze dias com remissão ao artigo 357 parágrafo primeiro do CPC. Registre-se, ainda, determinação anterior de inversão *ope judicis* do ônus quanto à exibição da documentação da relação jurídica pelos fornecedores.

A formulação genérica pontos controvertidos consistem nos pressupostos da responsabilidade civil decorrente da existência de vício do produto torna incerto o objeto da prova e pode comprometer a utilidade da perícia. Requer-se a explicitação, em itens autônomos e objetivos, dos seguintes fatos controvertidos que efetivamente demandam instrução técnica e documental

a) existência reiteração e causa do vício no sistema de abertura do porta malas com possível consumo parasita de energia com nexo para as descargas da bateria;
b) observância do prazo legal de trinta dias do artigo dezoito parágrafo primeiro do CDC para saneamento do vício e eventual inobservância;
c) extensão dos danos materiais apontados no processo pagamento a mecânico no valor de cinquenta reais e despesas de diárias no valor de dois mil e quinhentos reais com nexo causal
d) quatro existência de dano moral decorrente da frustração de uso e sucessivas intercorrências com veículo novo
e) ocorrência de dano estético e diminuição de valor por amassado na porta lateral durante custódia na concessionária
f) solidariedade entre concessionária e montadora na cadeia de fornecimento frente aos vícios e às intercorrências na assistência.

Mayer Albanez.
SOCIEDADE DE ADVOGADOS

(47) 3842-1050
@mayeralbanez
www.mayeradvogados.adv.br
falecom@mayeradvogados.adv.br

Requer-se que o escopo pericial explicite verificações sobre funcionamento do sensor atuador de abertura do porta malas medições de corrente de repouso avaliação de eventual consumo indevido com veículo desligado análise de logs e diagnósticos OBD histórico de ordens de serviço e atendimento em garantia vistoria do dano na porta lateral e avaliação da suficiência e adequação dos reparos realizados, mantendo-se a especialidade do perito engenheiro mecânico e a nomeação via CPTEC como já determinado.

Considerada a hipossuficiência técnica do consumidor e a assimetria informacional, requer-se explicitação de que recairá sobre as rés o encargo de demonstrar inexistência de vício e adequação dos reparos quanto aos aspectos eminentemente técnicos e de guarda de informações, sem prejuízo do ônus do autor quanto à comprovação e extensão dos danos. O pedido harmoniza-se com a inversão ope judicis já determinada para documentos e com a regra do artigo 373 parágrafo primeiro do CPC e artigo sexto inciso oitavo do CDC.

A decisão consignou manifestação em quinze dias com referência ao parágrafo primeiro do artigo 357, embora o dispositivo legal preveja prazo comum de cinco dias e estabilidade do saneamento após seu decurso. Requer-se o ajuste para cinco dias com o reconhecimento da tempestividade do presente pedido, sem prejuízo da manutenção dos demais prazos específicos do artigo 465 relativos a aceite do perito, honorários, quesitos e assistentes.

A decisão tratou do adiantamento dos honorários e do rateio quando requerida por ambas as partes ou determinada de ofício, com dispensa do adiantamento para beneficiário de gratuidade na hipótese de rateio e pagamento ao final. Requer-se esclarecimento expresso no saneamento sobre a incidência desses parâmetros no caso concreto, inclusive quanto à eventual determinação de ofício e ao momento de expedição de subconta e alvará parcial, conforme já delineado.

Isto posto, requer-se:

i) que sejam prestados esclarecimentos e efetuados os ajustes acima para que a decisão do Evento 47 DESPADEC1 delimite de modo preciso os pontos controvertidos em seis itens, nos termos descritos no item II ponto um;

ii) que se explicite o escopo técnico mínimo da perícia de engenharia mecânica nos termos do item II ponto dois, facultando complementação pelas partes quando da apresentação de quesitos;

iii) que se explicite a distribuição dinâmica do ônus da prova a favor do consumidor, especialmente exigindo das rés a comprovação técnica de inexistência de vício e adequação dos reparos e a integral exibição de documentos técnicos e históricos de atendimento, sem prejuízo do ônus

Mayer Albanez.
SOCIEDADE DE ADVOGADOS
(47) 3842-1050
@mayeralbanez
www.mayeradvogados.adv.br
falecom@mayeradvogados.adv.br

do autor quanto aos danos, em consonância com a inversão documental já determinada

iv) que se ajuste o prazo do artigo 357 parágrafo primeiro do CPC para cinco dias com reconhecimento da tempestividade deste pedido, mantendo-se os demais prazos fixados para aceite do perito apresentação de quesitos indicação de assistentes e manifestação sobre o laudo, conforme já decidido

v) que se esclareça a disciplina do custeio pericial, inclusive quanto ao adiantamento, uma vez que há deferimento de inversão do ônus probatório nestes autos;

Requer, com fundamento no art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil, que todas as intimações e publicações no Diário da Justiça Eletrônico Nacional, relativas a este feito, sejam realizadas exclusivamente em nome de MAYER ALBANEZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS – OAB/SC 2097, ou, subsidiariamente, em nome do advogado RAFAEL MAYER DA SILVA – OAB/SC 26015, e-mail falecom@mayeradvogados.adv.br, para fins de ciência regular dos atos processuais e resguardo da validade das comunicações, independentemente da fase processual ou da natureza do ato.

Rafael Mayer, Adv°
Procurador do autor
OAB SC 26015
OAB SP 400358

PÁGINA DE SEPARAÇÃO
(Gerada automaticamente pelo sistema.)

Documento 1

Tipo documento:
DESPACHO/DECISÃO

Evento:
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Data:
25/02/2026 19:09:02

Usuário:
ANUSKA - ANUSKA FELSKI DA SILVA

Processo:
5007874-66.2024.8.24.0033

Sequência Evento:
58

ESTADO DE SANTA CATARINA
PODER JUDICIÁRIO
3ª Vara Cível da Comarca de Itajaí

Rua Uruguai, 222 - Bairro: Centro - CEP: 88302-900 - Fone: (47)3261-9310 - Email: itajai.civel3@tjsc.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5007874-66.2024.8.24.0033/SC

AUTOR: JOAO GUEMPER FILHO

RÉU: DVA AUTOMOVEIS LTDA

RÉU: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de embargos de declaração (apresentados como petição de esclarecimento no evento 53) em face da decisão do evento 47, apontando omissão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova e à delimitação das questões de fato relativas aos danos materiais.

Delimitação dos pontos controvertidos (complementação do item relativo ao art. 357, I, CPC). No evento 47, os pontos controvertidos foram descritos de forma genérica como “os pressupostos da responsabilidade civil decorrente de vício do produto”. A parte autora requer que a delimitação seja tornada mais objetiva, em seis itens, para melhor orientar a instrução probatória.

O pedido merece acolhimento, pois a descrição pormenorizada dos fatos controvertidos confere maior utilidade à prova pericial e prestigia o contraditório.

Assim, em complementação ao saneamento do evento 47, passo a FIXAR como pontos controvertidos de fato, para fins de instrução técnica e documental, os seguintes:

a) existência, reiteração e causa do vício no sistema de abertura do porta-malas, inclusive quanto a eventual consumo parasita de energia com o veículo desligado, bem como o nexo para as descargas de bateria;

b) observância, pelas rés, do prazo legal de 30 (trinta) dias previsto no art. 18, § 1º, do CDC para saneamento do vício, e eventual inobservância;

c) extensão dos danos materiais alegados, em especial o pagamento a mecânico no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) e as despesas de diárias no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com análise do nexo causal com os vícios narrados;

d) existência e extensão de eventual dano moral decorrente da frustração de uso e das sucessivas intercorrências com veículo novo;

e) ocorrência de dano estético e diminuição de valor do bem em razão do amassado na porta lateral enquanto o veículo estava sob custódia da concessionária;

f) solidariedade entre concessionária e montadora na cadeia de fornecimento diante dos vícios e das intercorrências na assistência técnica.

Ficam, assim, expressamente substituídos os pontos controvertidos genéricos constantes do evento 47 pelos seis itens acima descritos, mantidos os demais termos da decisão saneadora.

Distribuição dinâmica do ônus da prova. No evento 19, já houve inversão *ope judicis* do ônus da prova quanto à documentação relativa à relação jurídica, impondo-se às rés a guarda e apresentação de todos os documentos pertinentes.

Em complemento, e considerando a hipossuficiência técnica do consumidor e a assimetria informacional própria das relações de consumo (art. 6º, VIII, do CDC), explicito a seguinte distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC:

a) Compete às rés:

1. demonstrar tecnicamente a inexistência de vício de fabricação ou de funcionamento no sistema de abertura do porta-malas e nos demais componentes relacionados;

2. comprovar a adequação, suficiência e completude dos reparos realizados, bem como o cumprimento do prazo legal para saneamento dos vícios;

3. exibir integralmente os documentos técnicos, históricos de atendimento, ordens de serviço, registros de garantia e demais elementos sob sua guarda, sob as penas já consignadas na decisão que inverteu o ônus probatório quanto à documentação;

b) Compete ao autor a comprovação da ocorrência dos danos alegados (materiais, morais e eventual dano estético), bem como de sua extensão, sem prejuízo da valoração dos elementos técnicos que vierem a ser produzidos.

Ressalto que a presente distribuição dinâmica apenas explicita a quem incumbe comprovar os aspectos eminentemente técnicos e informacionais, em consonância com a natureza da relação de consumo e com o que já havia sido decidido no evento 19.

Mantenho os demais termos da decisão anterior.

Documento eletrônico assinado por **ANUSKA FELSKI DA SILVA, Juíza de Direito** , na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproc1g.tjsc.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **310090620420v2** e do código CRC **5f91b075**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ANUSKA FELSKI DA SILVA
Data e Hora: 25/02/2026, às 19:09:02